P U T U S A N
Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ipan Wau
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/24 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.M Basir Link.28 Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Halman Simanullang, S.H., Dkk, Advokat-Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan No. 606/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ipan Wau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ipan Wau berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti :
   - 1 (satu) unit Sp.motor Kawasaki Ninja warna hiyam BK 4965 KL

   Dirampas untuk Negara
   - 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam
   - 5 (lima) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12,6 gram
   - 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat bersih 0,28 gram
   - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seringan-ringannya;
2. Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Ipan Wau pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 , bertempat di Jl.M Basir Kel.Rengas Pulau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec.Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang Peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa Ipan Wau di Jl.M.Basir Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan, maka pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Johan Andry Lubis, saksi Kenan Sitorus, saksi Teguh Tri Setiawan, saksi Angga Wijaya (yang merupakan anggota Kepolisian RI) menuju ke Jl.M.Basir Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan, Setibanya di Jl.M.Basir Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan saksi Johan Andry Lubis, saksi Kenan Sitorus, saksi Teguh Tri Setiawan, saksi Angga Wijaya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa ditempat permainan Judi Ikan di Jl.M.Basir Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan. Selanjutnya saksi Johan Andry Lubis, saksi Kenan Sitorus, saksi Teguh Tri Setiawan, saksi Angga Wijaya menanyakan perihal Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan terdakwa menerangkan ada menyimpan Narkotika jenis shabu didalam bagasi sebelah kanan Sp.motor Kawasaki Ninja warna hitam BK 4965 KL milik Terdakwa yang diparkirkan didepan tempat Permainan Judi Ikan tersebut. Selanjutnya saksi Johan Andry Lubis, saksi Kenan Sitorus, saksi Teguh Tri Setiawan, saksi Angga Wijaya melakukan penggeledahan terhadap Sp.motor Kawasaki Ninja warna hiyam BK 4965 KL milik Terdakwa dan dari dalam bagasi sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dan dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Johan Andry Lubis, saksi Kenan Sitorus, saksi Teguh Tri Setiawan, saksi Angga Wijaya adalah benar milik Terdakwa yang diperolah dari Sdr.Panggilan Sibotak (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib dipinggir Jl.Ileng Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan dengan pembayaran sistem kerja yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

artinya setelah shabu tersebut laku terjual, terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Sdr.Panggilan Sibotak (DPO) dan keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 288/XII/POL-10009/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa IPAN WAU berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12,6 (dua belas koma enam) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 81/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Ipan Wau berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 12,6 (dua belas koma enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009,tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair

Bahwa Terdakwa Ipan Wau pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan Desember tahun 2023 , bertempat di Jl.M Basir Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram,", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang Peredaran gelap Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa Ipan Wau di Jl.M.Basir Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan, maka pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Johan Andry Lubis, saksi Kenan Sitorus, saksi Teguh Tri Setiawan, saksi Angga Wijaya (yang merupakan anggota Kepolisian RI) menuju ke Jl.M.Basir Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan, Setibanya di Jl.M.Basir Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan saksi Johan Andry Lubis, saksi Kenan Sitorus, saksi Teguh Tri Setiawan, saksi Angga Wijaya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa ditempat permainan Judi Ikan di Jl.M.Basir Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan. Selanjutnya saksi Johan Andry Lubis, saksi Kenan Sitorus, saksi Teguh Tri Setiawan, saksi Angga Wijaya menanyakan perihal Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan terdakwa menerangkan ada menyimpan Narkotika jenis shabu didalam bagasi sebelah kanan Sp.motor Kawasaki Ninja warna hitam BK 4965 KL milik Terdakwa yang diparkirkan didepan tempat Permainan Judi Ikan tersebut. Selanjutnya saksi Johan Andry Lubis, saksi Kenan Sitorus, saksi Teguh Tri Setiawan, saksi Angga Wijaya melakukan penggeledahan terhadap Sp.motor Kawasaki Ninja warna hiyam BK 4965 KL milik Terdakwa dan dari dalam bagasi sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dan dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Johan Andry Lubis, saksi Kenan Sitorus, saksi Teguh Tri Setiawan, saksi Angga Wijaya adalah benar milik Terdakwa yang diperolah dari Sdr.Panggilan Sibotak (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib dipinggir Jl.Ileng Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan dengan pembayaran sistem kerja yang artinya setelah shabu tersebut laku terjual, terdakwa akan menyetorkan hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjualan tersebut kepada Sdr.Panggilan Sibotak (DPO) dan keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 288/XII/POL-10009/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Ipan Wau berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12,6 (dua belas koma enam) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 81/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Ipan Wau berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 12,6 (dua belas koma enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009,tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Johan Andry Lubis;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan rekan menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jln M Basir Tanah Serante Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Hitam BK 4965 KL,1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah Plastik Klip yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah Plastik Klip yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau di temukan didalam bagasi sebelah kanan sepeda motor Kawasi ninja warna hitam BK 4965 KL dimana sepeda motor saat itu diparkirkan didepan pintu rumah tempat pemainan judi ikan-ikan yang berada di Jln M Basir Tanah Serante Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan sedangkan terdakwa berdiri di depan pintu dengan jarak sekitar 1 meter, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru tersebut di temukan dari dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dari seorang bandar Narkotika dengan panggilan SIBOTAK(belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib,
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga Narkotika jenis sabu untuk di jual,1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau untuk di pakai atau di konsumsi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru untuk digunakan sebagai alat komunikasi dengan BOTAN jika akan membeli sabu lagi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Teguh Tri Setiawan;

- Bahwa Saksi dan rekan menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jln M Basir Tanah Serante Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Hitam BK 4965 KL,1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah Plastik Klip yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah Plastik Klip yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau di temukan didalam bagasi sebelah kanan sepeda motor Kawasi ninja warna hitam BK 4965 KL dimana sepeda motor saat itu diparkirkan didepan pintu rumah tempat pemainan judi ikan-ikan yang berada di Jln M Basir Tanah Serante Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan sedangkan terdakwa berdiri di depan pintu dengan jarak sekitar 1 meter, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru tersebut di temukan dari dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dari seorang bandar Narkotika dengan panggilan SIBOTAK(belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib,
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga Narkotika jenis sabu untuk di jual,1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau untuk di pakai atau di konsumsi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru untuk digunakan sebagai alat komunikasi dengan BOTAN jika akan membeli sabu lagi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jln M Basir Tanah Serante Kel Rangas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan pintu tempat pemainan judi ikan-ikan yang berada di Jln M Basir Tanah Serante Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan,Lalu tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggerebekan dan polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa setelah polisi menemukan barang buktu narkotika milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa bersama barang bukti narkotika milik Terdakwa tersebut ke kantor Satres Narkoba Pelabuhan Belawan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Hitam BK 4965 KL,1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah Plastik Klip yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari panggilan si BOTAK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu sebanyak 15(lima belas) gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram,dengan pembayaran sistem kerja yang artinya narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari si BOTAK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan karena menjual narkotika jenis sabu sekitar Rp 50.000,-(lima puluh ribu) per satu gram dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sp.motor Kawasaki Ninja warna hiyam BK 4965 KL
2. 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam
3. 5 (lima) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12,6 gram
4. 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat bersih 0,28 gram
5. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Ipan Wau dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jl.M Basir Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan pihak kepolisian mengamankan Terdakwa ditempat permainan Judi Ikan di Jl.M.Basir Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan Selanjutnya pihak kepolisian menanyakan perihal Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan terdakwa menerangkan ada menyimpan Narkotika jenis shabu didalam bagasi sebelah kanan Sp.motor Kawasaki Ninja warna hitam BK 4965 KL milik Terdakwa yang diparkirkan didepan tempat Permainan Judi Ikan tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Sp.motor Kawasaki Ninja warna hiyam BK 4965 KL milik Terdakwa dan dari dalam bagasi sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dan dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru lalu pihak kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperolah dari Sdr.Panggilan Sibotak (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib dipinggir Jl.Ileng Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelan Kota Medan dengan pembayaran sistem kerja yang artinya setelah shabu tersebut laku terjual, terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Sdr.Panggilan Sibotak (DPO) dan keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 288/XII/POL-10009/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ipan Wau berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12,6 (dua belas koma enam) gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 81/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Ipan Wau berupa : 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 12,6 (dua belas koma enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009,tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang terlarang yang dibawa oleh terdakwa hendak menjualnya kepada orang lain, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukumnya terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika pada tahun 2017;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ipan Wau tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ipan Wau oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Sp.motor Kawasaki Ninja warna hiyam BK 4965 KL

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam
- 5 (lima) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12,6 gram
- 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat bersih 0,28 gram
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.
Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H.	

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)